빈출 지문 익힘장

1. 법률행위의 종류

① 계약의 해제는 상대방 (있는 / 없는) 단독행위이다.
② (약정해제 / 합의해제)는 성질상 단독행위이다.

2. 효력규정과 단속규정

① 법정 한도를 초과하여 체결한 중개 보수 약정은 (그 전부를 / 초과 부분에 한하여) 무효로 한다.
② 미등기 전매행위 및 그로 인한 중간생략등기는 원칙적으로 효력이 (있다. / 없다.)
③ 개업 공인중개사가 중개 의뢰인과 직접 거래하는 행위를 금지하는 규정은 성질상 (강행규정 / 단속규정) 이다.

3. 반사회적 법률행위

① 반사회적 법률행위에 해당하여 무효인 법률행위는 무효행위 추인에 의하여 유효로 할 수 (있다. / 없다.)
② 표시되거나 알려진 법률행위의 동기가 반사회적인 내용을 포함하고 있다면 그 법률행위는 (무효가 된다. / 무효라고 할 수 없다.)
③ 부첩관계의 종료를 해제조건으로 하는 증여계약은 효력이 (있다. / 없다.)
④ 법률행위의 성립과정에서 강박이라는 불법적 방법이 사용된 데 불과한 경우에는 반사회적 법률행위에 (해당한다. / 해당하지 않는다.)
⑤ 강제집행을 면하기 위하여 허위의 근저당권을 설정하는 행위는 반사회적 법률행위에 (해당한다. / 해당하지 않는다.)

4. 불공정한 법률행위

① 불공정한 법률행위가 인정되기 위한 피해자의 궁박은 정신적 원인에 기인한 궁박을 포함 (한다. / 하지 않는다.)
② 불공정한 법률행위에 해당하는지에 관한 판단은 (법률행위 당시 / 판결당시)를 기준으로 판단한다.
③ 대리인에 의한 법률행위가 불공정한 법률행위에 해당하는지를 판단할 때 피해자의 (궁박 / 경솔 / 무경험)은 대리인을 기준으로 판단한다.
④ 불공정한 법률행위에 관한 규정은 (단독행위 / 경매 / 무상행위)에는 적용하지 않는다.
⑤ 불공정한 법률행위에 무효행위 (추인 / 전환)의 법리가 적용될 수 있다.

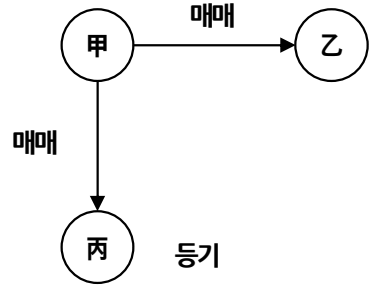
5. 법률행위 해석

① 계약 당사자가 누구인지에 관하여 당사자의 의사가 일치되어 있는 경우에는 (당사자의 의사에 따라 / 계약서의 표시에 따라) 당사자를 결정하여야 한다.
② 계약 당사자가 누구인지에 관하여 당사자의 의사가 일치되어 있지 않은 경우에는 (당사자의 의사에 따라 / 계약서의 표시에 따라) 당사자를 결정하여야 한다.

사례 익힘장

1. 부동산 이중매매

甲은 乙에게 X부동산을 매도하고 대금을 수령하였으나 같은 부동산을 丙에게 다시 매도하고 이전등기를 경료해 주었다.



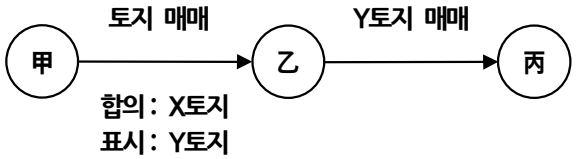
① 甲과 丙의 매매 계약은 丙이 (甲과 乙의 계약에 대하여 알고 있었다면 / 甲의 배임행위에 적극적으로 가담하였다면) 효력이 없다.

② 甲과 丙의 계약이 반사회적 법률행위에 해당하여 무효인 경우, 乙은 (丙에게 직접 소유권이전등기를 / 甲을 대위하여 丙에게 소유권이전등기의 말소를) 청구할 수 있다.

③ 甲과 丙의 계약이 반사회적 법률행위에 해당하여 무효인 경우, 丙으로부터 X부동산을 선의로 매수한 丁은 소유권을 취득할 수 (있다. / 없다.)

2. 오표시 무해의 법칙

甲과 乙이 X토지를 매매하기로 합의하였으나 Y토지로 목적물을 잘못 표시하여 계약서를 작성하고 등기를 이전해 주었다.



① 甲과 乙의 매매 계약은 (X토지 / Y토지)를 대상으로 성립된 것이 된다.

② 甲은 Y토지 매매 계약에 착오가 있음을 이유로 취소할 수 (있다. / 없다.)

③ 乙로부터 Y토지를 매수하여 등기를 이전받은 丙은 Y토지의 소유권을 취득할 수 (있다. / 없다.)